



13º JUZGADO CIVIL-COMERCIAL

EXPEDIENTE : 10489-2024-0-1828-JR-CO-13
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : RENGIFO SANTANDER, JUAN PABLO
ESPECIALISTA : GRANER CASAS, MONICA
TERCERO : TERCEROS OCUPANTES DEL BIEN INMUEBLE ,
DEMANDADO : DOMINGUEZ FLORES, OLIVER LUCIO
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU ,

RESOLUCIÓN NÚMERO DIEZ

Miraflores, veinticuatro de abril
Del año dos mil veintiséis.-

DADO CUENTA conjuntamente los escritos presentados con fechas dieciocho de noviembre del año dos mil veinticinco, veintiséis de enero y diez de marzo del año dos mil veinticinco, por el ejecutante Banco de Crédito del Perú, por conexidad, con los certificados de vigencia de poder y copia de sus documentos nacional de identidad, téngase por APERSONADO a los apoderados Jean Franco Orlando Huayaney Mires, William Huaripata Mosqueira, Gabriel André Sánchez García, Rayza Alexandra Carmelo Valencia, Oferlinda Pachamora Herrera y Carlos Javier Tineo Díaz; **AUTOS Y VISTOS:** Advirtiéndose de autos que mediante resolución NUEVE se dicta AUTO FINAL la misma que no ha sido cuestionada mediante recurso impugnatorio alguno por la parte ejecutada, a pesar de estar debidamente notificada como se aprecia en los cargos de notificación que obran en autos. Siendo ello así, y conforme a lo establecido en el inciso 2 de artículo 123º del Código Procesal Civil, **SE DECLARA CONSENTIDA** la resolución número NUEVE– AUTO FINAL; En consecuencia, estando a lo solicitado de convocatoria a remate por la parte ejecutante; con el arancel judicial por concepto de remate por el monto de S/. 3,210.00 soles, reintegro de arancel y copia literal y, **ATENDIENDO.-**

PRIMERO: Con la Copia Literal del inmueble, tasa y conforme al estado del proceso **–etapa de ejecución forzada–** de conformidad a lo dispuesto en el artículo 731 del Código Procesal Civil modificado por la ley 30229 y es a su vez modificada diversos artículos a través de la Ley N° 32297 publicada en el Diario Oficial El Peruano el día 11 de abril del 2025, y modifico diversos artículos de la Ley N° 27728- Ley de Martillero Público

SEGUNDO: Estando a las nuevas implementaciones respecto del sistema de Remate Judicial Electrónico – REM@JU, se deberá proceder conforme a las siguientes consideraciones, debiendo atenderse, además, de acuerdo a la programación automática del remate electrónico en sus tres convocatorias.

TERCERO: El artículo 13 de la Ley N° 32297 refiere que de no haber usuarios postores inscritos o si no han ingresado ofertas superiores al precio base, el martillero público a cargo declara desierto; en este caso, el REM@JU debe reprogramar una segunda convocatoria con la reducción de un quince por ciento sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico. De igual forma, de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, se procede a una tercera convocatoria, reduciendo el quince por ciento el precio base de la convocatoria anterior sobre el precio base del bien materia de remate electrónico.

CUARTO: Finalmente, el artículo 16 de la Ley N° 30229 establece que: Una vez verificado el pago y la identidad del usuario postor ganador, así como el pago de honorarios al Martillero Público, el Rem@ju expide y entrega el certificado digital de postor ganador, que contiene las formalidades del artículo 738 del Código Procesal Civil, autenticado por el Martillero Público o fedatario juramentado informático, el cual tiene la misma validez y efectos que el acta de remate, regulada por el código acotado. Copia del certificado se adjunta al expediente.

SE RESUELVE:

1. CONVÓQUESE A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL (REM@JU) a efectos que se proceda al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA**, **precisándose que** en caso de declararse desierto la convocatoria en primer remate judicial electrónico, se convocará **AUTOMÁTICAMENTE** por el REM@JU al **SEGUNDO REMATE ELECTRÓNICO**, seguidamente al **TERCER REMATE ELECTRÓNICO**, en los siguientes términos:

a) **DESCRIPCIÓN:** inmueble ubicado en URBANIZACIÓN CONDEVILLA SEÑOR Y VALDIVIESO MANZANA I8 LOTE 12 ETAPA SEGUNDA. SECTOR SEGUNDO. DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRAS. PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA. INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRONICA NRO. P01198933 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LIMA.

b) **CARGAS Y GRAVÁMENES:**

- **Asiento N°00012** de la Partida **N°P01195005** de los Registros Públicos de **Lima**, se ha inscrito una hipoteca a favor de BANCO DE CREDITO DEL PERU hasta por la suma de S/. 952,986.0800;

c) **TASACIÓN COMERCIAL ACTUALIZADA**: En autos asciende a la suma de **US\$ 236,102.00 (Doscientos treinta y seis mil ciento dos con 00/100 dólares americanos)**

c.1) EN PRIMERA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendente a **US\$ 157,401.33** (ciento cincuenta y siete mil cuatrocientos uno con 33/100 dólares americanos).

c.2) EN SEGUNDA CONVOCATORIA: La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **US\$ 133,791.13** (ciento treinta y tres mil setecientos noventa y uno con 13/100 dólares americanos).

c.3) EN TERCERA CONVOCATORIA: La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **US\$ 113,722.46** (ciento trece mil setecientos veintidós con 46/100 dólares americanos).

Debiendo el postor cumplir lo siguiente: a) oblar el 10 % de la tasación mencionada en depósito electrónico Judicial en la moneda de la tasación conforme el artículo 17¹[4] del Reglamento de la Ley N° 30229; y b) el arancel judicial correspondiente;

d) **PUBLICACIÓN**: Procédase a **LA PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL** del aviso de convocatoria respectivo conforme el artículo 15²[5] de la Ley N° 30229 consentida que sea la presente resolución; **FÍJESE** los Carteles en el local del Juzgado y en el inmueble sub-litis;

¹[4] **.- Artículo 17.- Pago de Oblaje:**

17.1 El pago de oblaje se efectúa en la moneda en que se realizó la tasación del bien-

17.2 La exclusión del ejecutante o del tercero legitimado del pago de oblaje, no exonera de la declaración jurada sobre fondos lícitos.

17.3 El usuario postor debe ingresar en el REM@JU los datos de referencia de los depósitos del arancel y de oblaje, correspondiente-

²[5] **.- Artículo 15. Fases del remate electrónico judicial**

El procedimiento de remate electrónico judicial comprende las siguientes fases:

a) Preparatoria. Comprende la preparación de la información digital sobre el bien objeto del remate considerando una adecuada línea de producción de micro formasdd digitales y documentos electrónicos.

b) Publicidad de convocatoria. Comprende la publicación en el Portal Web del Poder Judicial del aviso de convocatoria de la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial para su visualización o descarga de la información publicada, además de notificarse por correo electrónico a los usuarios postores registrados en una base de datos y mediando por lo menos diez días calendario entre dicha publicación y el inicio del desarrollo del remate electrónico judicial, sin perjuicio de colocar los avisos del remate a que se refiere el artículo 733 del Código Procesal Civil.

Adicionalmente, el ejecutante o el ejecutado pueden efectuar otra publicidad por su cuenta en internet u otros medios.

2. **ASIMISMO:** conforme a la naturaleza del presente acto procesal, **NOTIFIQUESE** a los **ejecutados** y a los **Terceros Ocupantes** del inmueble con copia de la presente resolución y escritos respectivo; y;

3. Se deja constancia que aún no se encuentra implementado en el Sistema Judicial del Remaju el nombramiento de Martillero Público, según lo dispone la Ley N° 32297 publicado en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha once de abril del 2025, lo que no es responsabilidad de la Judicatura; sin embargo, ello no puede ser motivo de demora en el trámite de ejecución del proceso.

4. **POR ULTIMO** al amparo de lo contemplado en el **Artículo 155-I** de la Ley Orgánica del Poder Judicial^{3[6]}, en todas las leyes procesales de actuación jurisdiccional que contengan disposiciones referidas al señalamiento de domicilio procesal, entiende que debe consignarse el domicilio procesal postal y el domicilio procesal electrónico, constituido por casilla electrónica asignada por el poder judicial postal^{4[7]}; en tal virtud, los ejecutados al momento de apersonarse a la instancia deberán señalar su domicilio procesal (casilla postal) y domicilio procesal electrónico (casilla electrónica); bajo apercibimiento expreso de no darse curso legal a sus escritos que presenten en autos;

NOTIFIQUESE.-

C) Inscripción. Comprende la inscripción y el pago del oblate de todo usuario postor registrado y acreditado en el Remate Electrónico Judicial (REM@JU) que le permite participar en el proceso de remate electrónico de un bien, debiendo realizar una declaración jurada en la que se exprese la procedencia lícita de los fondos con los que financie y pague su oferta. El ejecutante o el tercero legitimado no están obligados al pago de oblate en el remate electrónico judicial.

d) Desarrollo. Comprende la ejecución del remate electrónico judicial en REM@JU, consistente en la colocación de ofertas que los usuarios postores ofrezcan con la intención de superar otras ofertas a partir del precio base del bien a rematar. El plazo de duración del procedimiento de los remates electrónicos judiciales es de siete días calendario. El acto de remate electrónico judicial del bien se realiza en un lapso de veinticuatro horas.

e) Adjudicación. Comprende la adjudicación del bien al postor que haya ofrecido la oferta más alta al término del remate electrónico judicial y cumplido con pagarla en su integridad dentro del plazo señalado en el artículo 16.

^{3[6]} .- Artículo incorporado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30229, publicada el 12 de Julio del 2014.

^{4[7]} .- El subrayado es nuestro